

Что осталось сделать

ОСТАЛОСЬ_СДЕЛАТЬ.md

Краткий список. 16.08.2026. Исходные условия: работаете как самозанятый, лимит дохода и наём не рассматриваются как препятствие, заказчик на работу с физлицом согласен, сайт и бэкенд (LLM + GLiNER) размещаются на аттестованном сервере ООО «ИНТЕРФОНИКА» в РФ.

1. Что уже НЕ нужно — снято

Отпало	Почему
Приказ о назначении ответственного за организацию обработки ПДн	П. 1 ч. 1 ст. 18.1, ч. 1 ст. 22.1 — обязанность только для операторов-юрлиц
Издание локальных актов по обработке ПДн	П. 2 ч. 1 ст. 18.1 — только для юрлиц
Ознакомление работников	П. 6 ч. 1 ст. 18.1 — работников нет
Срочная регистрация ООО	Заказчик согласен работать с физлицом. Открыть ИП заранее, если планируется превышение 2,4 млн
Обязательства по Gemma Terms of Use	Продуктивная модель — Qwen 3.5 35B, Apache-2.0
Уведомление о трансграничной передаче (ст. 12)	При размещении всего контура в РФ передачи за пределы РФ нет — при условии подтверждения по п. 3.1
Устранение конфигурации fra1	Выполнено 16.08.2026, составлен акт 01
Лицензия ФСТЭК	Не требуется ни как оператору, ни как разработчику при текущем позиционировании
Включение в реестр российского ПО	Требуется только при закупке с условием российского происхождения
Требования приказа РКН № 140	Не применяются , пока не заявляется режим обезличивания. Останетесь на маскировании — весь блок отпадает

2. Что сделано в коде 16.08.2026

Удалён `vercel.json` с регионом ЕС · терминология «обезличивание» → «маскирование» во всех внешних текстах · токен и URL вынесены из `app.py` в окружение · убран `Access-Control-Allow-`

Origin: * · spans[].text (второй ключ деанонимизации) не возвращается · добавлен режим irreversible без формирования ключа · детерминированный TTL заданий · запрет core dump · журнал операций depersonalization_log.py.

Тесты: 265 passed / 29 failed — идентично состоянию до правок.

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ — что осталось

№	Документ	Основание	Статус
3.1	Договор поручения обработки ПДн с ООО «ИНТЕРФОНИКА» — все 9 обязательных условий	Ч. 3 ст. 6	Шаблон 03, требует дополнения до 9 условий
3.2	Политика обработки ПДн — написать и опубликовать на сайте	Ч. 2 ст. 18.1 (оговорки о юрилице нет)	✗
3.3	Уведомление в Роскомнадзор	Ст. 22, исключений для физлиц нет	Данные готовы — 04
3.4	Регламент реагирования на инциденты — 24 ч о факте, 72 ч о результатах расследования, формы уведомлений	Ч. 3.1 ст. 21	✗
3.5	Оценка вреда субъектам ПДн	П. 5 ч. 1 ст. 18.1	✗
3.6	Порядок внутреннего контроля	П. 4 ч. 1 ст. 18.1	✗
3.7	Определение угроз безопасности (модель угроз)	П. 1 ч. 2 ст. 19	✗
3.8	Акт определения уровня защищённости	П. 1 ч. 3 ст. 19; ПП РФ № 1119	✗
3.9	Оценка эффективности мер — до ввода в эксплуатацию	П. 4 ч. 2 ст. 19	✗
3.10	Договор с заказчиком + соглашение о поручении (вы как обработчик)	Ч. 3 ст. 6	✗
3.11	NDA (взаимное соглашение о конфиденциальности)	98-ФЗ	Шаблон готов — ГОТОВЫЕ_ДОКУМЕНТЫ/6. Не заполнены п. 8.2 (штраф), 8.3 (предел ответственности), 9.1 (сроки) и приложение № 1 со стороны заказчика

№	Документ	Основание	Статус
3.14	Раздел «Конфиденциальность» и заверения Пользователя для Оферты	98-ФЗ; ст. 431.2 ГК	Готов — ГОТОВЫЕ_ДОКУМЕНТЫ/7. Публикации не подлежат до выполнения задачи 2.1 (stateless) — п. N.4 до этого недостоверен
3.12	Порядок уничтожения ПДн	Ст. 21; п. 3.1 ч. 2 ст. 19	✗
3.13	LICENSE, NOTICE, THIRD_PARTY_LICENSES.md	Apache-2.0 §4; CC BY-SA (словари OpenCorpora)	✗

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ — что осталось

№	Задача	Основание	Ломает совместимость
4.1	Отозвать JupyterHub-токен, затем ротировать ключ шлюза	Инцидент 08	Нет
4.2	Аутентификация входящих запросов на Python-сервере	Ст. 19 ч. 2 п. 8	Да — клиентам нужен токен
4.3	Привязка job_id к субъекту + криптостойкий идентификатор	Ст. 19 ч. 2 п. 8	Нет
4.4	Убрать имя файла из logs/usage.jsonl (хеш)	Ст. 19	Правка теста
4.5	Раздельная выдача документа и ключа	Ст. 19; приказ № 140 п. 1.6 — если режим обезличивания	Да
4.6	Ограничение частоты запросов, защита от вредоносных файлов	Ст. 19 ч. 1	Нет
4.7	Проработать применение СЗИ с функцией уничтожения	П. 3.1 ч. 2 ст. 19 (введён ФЗ-233) — норма новая, практики нет	Требуется изучения
4.8	Решение по Natasha: удалить либо внести в SBOM	Лицензии	Нет
4.9	Единый дефолт модели во всём коде	Достоверность заявлений	Нет

5. ЧТО ПОДТВЕРДИТЬ У ПРОВАЙДЕРА

Запрос готов — 02, часть III. Критичны пять пунктов:

1. Физическое размещение мощностей `oui.interfonica.cloud`; **есть ли апстрим** за пределы контура.
 2. **Входят ли ваш контур и мощности шлюза в область действия** аттестата № 1068.00022.2024 (прислана только титульная страница).
 3. Логируются ли промпты; используются ли данные для обучения.
 4. **Матрица разграничения ответственности** по мерам приказа ФСТЭК № 21.
 5. Готовность подписать договор поручения по ч. 3 ст. 6.
-

6. Порядок

Сначала: отзыв токена (4.1) · запрос провайдеру (раздел 5) · договор поручения (3.1). **Затем:** политика + публикация (3.2) · уведомление в РКН (3.3) · регламент инцидентов (3.4) · аутентификация и `job_id` (4.2, 4.3). **Далее:** модель угроз (3.7) · акт УЗ (3.8) · оценка эффективности до ввода в эксплуатацию (3.9) · оценка вреда (3.5) · порядок уничтожения (3.12). **Параллельно:** договор с заказчиком и NDA (3.10, 3.11) · лицензионные файлы (3.13).

7. Нужна ли лицензия на обработку персональных данных

Нет. Такой лицензии не существует.

Проверено по полному тексту 152-ФЗ: корень «лицензии» встречается во всём законе **три раза**, все — в статье 23, в описании полномочия Роскомнадзора обратиться в лицензирующий орган, если у оператора имеется лицензия **на иную деятельность**, условием которой является запрет передачи персональных данных без согласия субъекта. Лицензирования самой обработки закон не устанавливает.

Режим уведомительный, а не разрешительный. Оператор не получает право обрабатывать — он уведомляет о начале обработки. Часть 4 статьи 22: уполномоченный орган в течение 30 дней **вносит сведения в реестр**. Часть 5 статьи 22: на оператора не могут возлагаться расходы в связи с рассмотрением уведомления. Проверки или одобрения до внесения в реестр не производится.

Право обрабатывать даёт основание из статьи 6, а не документ от государства. В нашем случае — поручение оператора (часть 3 статьи 6), то есть договор с заказчиком.

Что путают с лицензией

Документ	Кому нужен	Нужен ли вам
Уведомление в Роскомнадзор	Всем операторам	Да, но это не лицензия

Документ	Кому нужен	Нужен ли вам
Лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации	Тем, кто оказывает услуги по защите информации другим лицам	Нет
Лицензия ФСБ на деятельность в области шифровальных средств	Разработчикам, распространителям и обслуживающим организациям	Нет
Аттестат соответствия	Не лицензия. Подтверждение соответствия конкретного объекта информатизации; для негосударственного оператора — добровольный	Нет
«Сервер с лицензией на хранение ПДн»	Юридически не существует. Маркетинговая формулировка. За ней стоит аттестат провайдера, заключение об оценке эффективности либо лицензия ФСТЭК самого провайдера	—

Можно ли составлять документы самостоятельно

Да, и закон говорит это прямо. **Часть 1 статьи 18.1: «Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей».** Политика, модель угроз, акт определения уровня защищённости, регламенты — внутренние документы оператора. Они не подлежат утверждению, аккредитации или согласованию с кем-либо.

Оператор обязан предъявить их **по запросу** уполномоченного органа (часть 4 статьи 18.1) — но не получать на них разрешение.

Обратная сторона

Отсутствие лицензии не освобождает от обязанностей. Они возникают автоматически с началом обработки персональных данных реальных субъектов, независимо от наличия каких-либо разрешений. Политика и уведомление нужны не для получения права, а для исполнения того, что уже обязательно.

8. Про ответственность — коротко

Ч. 5 ст. 6: перед **субъектом** за действия обработчика отвечает **оператор**; обработчик отвечает **перед оператором**. Из этого **не следует**, что с вас нечего взять:

- Административная ответственность по ст. 13.11 КоАП — **самостоятельная для каждого лица**; Роскомнадзор вправе привлечь вас напрямую.
- Если поручение не оформлено надлежаще, вы **не обработчик, а самостоятельный оператор** — и отвечаете за всё.
- Оператор, уплатив штраф, предъявит **регресс**; ограничивается только договором.
- Ст. 272.1 УК — ответственность **личная**, договорами не переносится.